



Municipalidad de la Ciudad de Villa Carlos Paz

Villa Carlos Paz, junio de 2020

AL CONCEJO DE REPRESENTANTES:

Por intermedio de la presente me dirijo a ese Cuerpo a fin de elevar para su tratamiento un Proyecto de Ordenanza que avanza sobre el proceso aprobatorio del Plan de Desarrollo Urbano Ambiental de los terrenos incorporados al ejido de la Ciudad de Villa Carlos Paz por Ley N° 10.595 de la Legislatura Unicameral de la Provincia de Córdoba.-

Ello en el marco de lo establecido por el Artículo 75° de la Carta Orgánica Municipal que expresa: ***“USO DEL SUELO DE TERRENOS INCORPORADOS Artículo 75: El Municipio regula el uso del suelo de los terrenos incorporados al ejido municipal como ampliación de éste, en el término de un año a partir de la vigencia de la presente Carta Orgánica, a través del Plan de Desarrollo Urbano Ambiental, el que es elaborado por el Consejo de Planificación Urbano Ambiental y aprobado por el Concejo de Representantes mediante ordenanza sancionada por el procedimiento de doble lectura y Audiencia Pública.*** (Consejo creado por Ordenanza N° 4951 y modificatorias) ***Hasta tanto se apruebe el referido plan, las zonas de ampliación del ejido no se incorporarán a la calificada por la reglamentación vigente como zona "a" de prestación de servicios. Tampoco se autorizará uso alguno que suponga modificación del estado actual, ya sean construcciones, nuevos usos del suelo o modificaciones del fraccionamiento existente”.-***

A partir de la aprobación de la Ley N° 10.595, el Consejo de Planificación Urbano Ambiental (CPUA) solicita al Concejo de Representantes de la Ciudad de Villa Carlos Paz la contratación de un ESTUDIO DEL MEDIO GEOLÓGICO, GEOMORFOLÓGICO Y BIÓTICO DE LOS TERRENOS A ANEXAR PARA LA AMPLIACIÓN DEL ÉJIDO DE LA CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ, sobre los territorios de anexión, por medio de la figura de Concurso Público.-

Ello a fin de contar con la necesaria base de datos con validación científica, a partir de la concurrencia de equipos interdisciplinarios con experiencia en el tema y con el objeto de dar comienzo al proceso de elaboración del Plan de Desarrollo Urbano Ambiental encomendado a este Organismo por el mencionado Artículo 75° de la Carta Orgánica Municipal (COM).-

El plazo para la elaboración del estudio fue de seis meses, con presentaciones parciales, culminando con la visación de contenidos por parte del CPUA.-

Paralelamente y desde el Departamento Ejecutivo Municipal, se avanzó en el relevamiento de la situación catastral y jurídica de las parcelas involucradas en el nuevo ejido de la Ciudad, a fin de contar con una base de datos certera de la ocupación real del territorio recientemente anexado.-



Municipalidad de la Ciudad de Villa Carlos Paz

Asimismo y a fin de dar cumplimiento a lo establecido en el último párrafo del Artículo N° 75 desde el Departamento Ejecutivo se notificó a los propietarios de terrenos ubicados en el nuevo ejido sobre la vigencia de la Ley N° 10.595 y la restricción establecida en dicho artículo.-

En cuanto al párrafo que expresa: ***“Hasta tanto se apruebe el referido plan, las zonas de ampliación del ejido no se incorporarán a la calificada por la reglamentación vigente como zona “a” de prestación de servicios”***, cabe señalar que a lo largo del proceso de tramitación del nuevo ejido, proceso que insumió más de 20 años, se fueron consolidando en torno al ejido aprobado en el año 1975, urbanizaciones tales como el Plan Federal 400 Viviendas - Altos del Valle con fines sociales y con la concurrencia tanto del Gobierno Local como Provincial, a los que, por imperio de la necesidad de sus habitantes, el Municipio de Villa Carlos Paz, no solo les brindó históricamente todos los servicios, tanto a la propiedad como el alumbrado público, barrido y limpieza, recolección de residuos, mantenimiento de calles, transporte público, mantenimiento del servicio de cloacas, como servicios indirectos de salud, educación, etc., a fin de dar respuesta a sus derechos sociales y urbanos, sino que zonificó como Área Residencial Social (RS) otorgándoles características urbanísticas y de uso de suelo propios; como así también barrios que se fueron consolidando dentro del ejido pretendido en distintas gestiones ante la Provincia, siendo el más avanzado en las mismas Villa Parque San Miguel, que cuenta con la aprobación provincial del loteo mediante expediente 0033-18.991/88 con características urbanísticas definidas por su propio Código de Edificación absolutamente acorde a la 4021 y que ha recibido y recibe servicios directos a la propiedad como es el de mantenimiento de calles y recorrido de los móviles de seguridad urbana, como servicios indirectos, de salud, educación o uso sin costo del centro ambiental para el enterramiento de sus residuos domiciliarios.-

La incorporación a la zona “a” de prestación de servicios de estos barrios, con sus características urbanísticas y catastrales no contradice por lo tanto lo expresado en el Artículo 75°, toda vez que ello no supone modificación actual del estado físico de las parcelas, sino la regulación de una situación de hecho ya consolidada.-

Asimismo existen situaciones de fraccionamientos que se encuentran actualmente dentro del área anexada por la Ley 10.595 y que no cuentan con la aprobación de la Municipalidad de Villa Carlos Paz por no haber estado en ese momento incluidos en su ejido de competencia territorial.-

La regularización de estas situaciones exige un relevamiento de cada caso a fin de su posterior encuadramiento legal, si correspondiera.-

Cabe referir asimismo al Artículo 78° de la COM cuando expresa: ***“El Código de Edificación y Desarrollo Urbano Ambiental a dictarse podrá ser objeto de aprobaciones parciales cuando el Consejo de Planificación lo considere oportuno”***. En este sentido, el presente Proyecto de Ordenanza define el proceso aprobatorio del Plan de Desarrollo Urbano Ambiental en etapas, en función de la complejidad de situaciones



Municipalidad de la Ciudad de Villa Carlos Paz

a resolver, las que necesariamente requieren de aprobaciones parciales por parte del Concejo de Representantes en el marco de la elaboración de dicho Plan.-

En atención a todas las consideraciones expresadas, a fin de dar cumplimiento a lo dictado por la Carta Orgánica Municipal, como asimismo, atender la necesidad de resolver situaciones de hecho ya consolidadas en el territorio del nuevo ejido de la Ciudad de Villa Carlos Paz y que afectan a un segmento importante de la población de barrios de la misma, es que solicito tratamiento favorable del presente proyecto.-

Saludo atentamente.-



Municipalidad de la Ciudad de Villa Carlos Paz

PROYECTO DE ORDENANZA

**EL CONCEJO DE REPRESENTANTES DEL MUNICIPIO DE VILLA CARLOS
PAZ**

SANCIONA CON FUERZA DE ORDENANZA

Artículo 1°.- APROBAR la primera etapa del PLAN DE DESARROLLO URBANO AMBIENTAL de los territorios anexados por Ley Provincial N° 10.595 al ejido preexistente de la Ciudad de Villa Carlos Paz, y que alcanzan a la poligonal comprendida entre la línea que delimita el nuevo ejido de la Ciudad y aquella que delimitaba el aprobado por Decreto Ley N° 2650/75, consistente en el relevamiento de estudios de base del medio físico, según documentación correspondiente al ESTUDIO DEL MEDIO GEOLÓGICO, GEOMORFOLÓGICO Y BIÓTICO DE LOS TERRENOS A ANEXAR PARA LA AMPLIACIÓN DEL ÉJIDO DE LA CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ, que forma parte de la presente como **Anexo I.-**

Artículo 2°.- REQUERIR al Departamento Ejecutivo Municipal un relevamiento Catastral de todas las parcelas que forman parte del nuevo ejido urbano -territorio de anexión-, determinando en cada caso cuáles cuentan con construcciones o se encuentran ocupadas con urbanizaciones, loteos, como así también su situación legal frente los Organismos Provinciales competentes en la materia, indicando en el caso de las urbanizaciones y fraccionamientos existentes, si cuentan con plano presentado y aprobado ante la Dirección General de Catastro de la Provincia, registrados ante el Registro de la Propiedad, con su número de matrícula y toda otra información que permita resolver su definición catastral y posterior incorporación a la zona “a” de prestación de servicios municipales a la propiedad.-

Artículo 3°.- DECLARAR INCORPORADAS las fracciones que encierran los barrios Altos del Valle y Villa Parque San Miguel, a la zona “a” destinada a la prestación total o parcial de Servicios Públicos Municipales de carácter permanente definida originalmente por el Decreto Ley N° 2650/75, de acuerdo al plano que se adjunta como **Anexo II**, el que forma parte integrante de esta Ordenanza.

El Barrio Altos del Valle se registrará según la Ordenanza 4021 y Villa Parque San Miguel según la normativa de su código de edificación actual, hasta tanto este se incorpore a la zonificación edilicia de la ordenanza 4021.-

Artículo 4°.- El territorio comprendido entre la nueva poligonal del Ejido de Villa Carlos Paz definido por la Ley 10.595 y la Zona “a” definida en el Artículo 3° de la presente, se continuarán considerando como Áreas Protegidas, con los alcances determinados por la Ordenanza 4021 para dichas zonas.-

Artículo 5°.- El Departamento Ejecutivo Municipal luego de haber recopilado la información necesaria, solicitará la intervención del Consejo de Planificación Urbano Ambiental (CPUA), a fin de que analice, dictamine y elabore las propuestas de poligonales de las futuras zonas de prestación de servicios, en los terrenos anexados al Ejido Municipal por Ley 10.595, como asimismo la propuesta de normativa edilicia para dichas zonas. Ello



Municipalidad de la Ciudad de Villa Carlos Paz

para su evaluación y eventual aprobación por parte de este Concejo de Representantes y en cumplimiento a lo establecido por la Carta Orgánica Municipal -Artículos 75° - Uso del Suelo de Terrenos Incorporados y concordantes-.-

Artículo 6°.- A los fines del cumplimiento de los plazos establecidos en el Artículo 75° de la Carta Orgánica Municipal, y de acuerdo al contenido de la presente, el Plan de Desarrollo Urbano Ambiental será sometido a aprobaciones parciales por parte de este Cuerpo, otorgándose a la presente Ordenanza carácter aprobatorio de la Primera Etapa de aquél.-

Artículo 7°.- De forma.-